

1529709-69.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... precedente.

A materialidade do roubo foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 36.

Na fase policial (fls. 14/15) os réus negaram o roubo, informando que foram contratados para fazer o transporte da moto.

Judicialmente, João negou participação no roubo. Disse que foram contratados para pegar a moto e levá-la para Itaquá. Foram abordados ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1529709-69.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529709-69.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2335653/2021 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 21867489 - 50º

D.P. ITAIM PAULISTA, 2335653 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR SANTOS RUAS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

JOÃO VITOR SANTOS RUAS e GABRIEL DA SILVA SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, porque no dia 08 de dezembro de 2021, por volta de 21:35 horas, na av. Barão de Alagoas nº 755, Itaim Paulista - São Paulo-SP, subtraíram para si, em concurso entre si e com dois elementos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo contra a vítima Edvaldo Santiago dos Santos, a motocicleta Yamaha de cor preta, e placa GFK8A10, pertencente a referida.

Segundo apurado a vítima estava com a moto estacionada no local dos fatos quando foi abordada pelos réus e outros dois elementos que empregaram arma de fogo, subtraindo sua moto, fugindo dois deles a pé. No dia seguinte, dia 09 de dezembro, policiais militares em patrulhamento pela região receberam a notícia de que dois elementos estavam empurrando uma moto, tendo encontrado os os acusados, a pé, sendo que esses tentaram fugir da polícia mas foram detidos, encontrando em seu poder as chaves de uma moto. Ambos foram questionados e confessaram a prática do roubo, levando os agentes estatais até a moto já no município de Itaquaquecetuba (vizinho ao Itaim Paulista). A vítima em fls. 112 reconheceu os réus como autores do delito, narrando o emprego de arma.

Recebida a denúncia (fls. 108), os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação, designando-se audiência na qual foram ouvidas a vítima e os policiais, e o acusado foi interrogado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a procedência parcial da ação, com a condenação do réu João Vitor pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pela utilização de arma de fogo com a fixação do regime inicial fechado e a absolvição do réu Gabriel por falta de provas.

A Defesa dos réus pediu a improcedência da ação, ressaltando que as declarações da vítima foram confusas e viciadas e pediu a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, postulou o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, regime inicial menos gravoso, aplicação da atenuante da menoridade relativa e a fixação da pena base no mínimo legal.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do roubo foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 36.

Na fase policial (fls. 14/15) os réus negaram o roubo, informando que foram contratados para fazer o transporte da moto.

Judicialmente, João negou participação no roubo. Disse que foram contratados para pegar a moto e levá-la para Itaquá. Foram abordados com o capacete que era deles, e a chave estava com Gabriel. Foram Felipe e Lucas que lhes pediram para levar a moto e pagariam 200 reais para cada um dos acusados. Não sabiam que a moto era roubada e nem participaram do roubo. Não conhecia os policiais e nem a vítima. Foram abordados por volta de 9 horas da manhã. Iriam receber o dinheiro na praça, estavam quase chegando ao serem abordados pelos policiais. Cuidava do seu sobrinho e mora com sua mãe. Já terminou seus estudos. Não tem filhos.

O acusado Gabriel, em juízo, também negou participação no roubo. Iriam receber 200 reais para pegar a moto e levá-la para Itaquá. Foram abordados com capacete que era deles, e chave estava com Gabriel. Felipe e Lucas lhes pediram para levar a moto e pagariam 200 reais para cada um. Sabia que a moto era furtada, não roubada. Precisava do dinheiro, no dia da prisão tinha a prova da habilitação. Não conhecia os policiais e nem a vítima. Foram abordados entre 8 e 9 horas da manhã. Iriam receber o dinheiro na praça, estavam quase chegando ao serem abordados. Trabalhava em uma estamperia e fazia bico de garçom no fim de semana. Mora com seus pais. Estava tentando voltar ao supletivo. Não tem filhos. Nunca foi preso ou processado.

A vítima Edvaldo reconheceu corretamente o número 4 (João Vítor) como quem pilotou moto e erroneamente o número 1 (figurante) como quem lhe apontou a arma (o réu Gabriel era o número 2 e não foi reconhecido pelo ofendido). Foi abordado por quatro pessoas quando saía do bar. Nunca viu eles antes, estavam a pé. O número 1 (figurante) invadiu o local em que a vítima estava e mandou ele entregar sua chave e capacete, o que ele obedeceu. O número 1 estava armado. O agente passou seus bens para o número 4 (João Vítor). Dois fugiram correndo e dois na moto da vítima. A moto foi recuperada no dia seguinte, de manhã, e ligaram para ele. Às 10 da manhã, foi à delegacia e reconheceu os acusados com certeza. Fez o B0 no mesmo dia. Na delegacia só mostraram duas pessoas na viatura e depois na sala de reconhecimento.

A testemunha Tiago, policial militar, disse que estavam em patrulhamento nas proximidades e O COPOM informou que uma pessoa na rua passou as características de duas pessoas empurrando uma moto. Os acusados estavam com chave e capacete. Um deles disse que era uma Honda, mas a chave era de uma Yamaha. Eles confessaram onde estava a moto e o ofendidos os reconheceu. Os réus negaram participação no roubo. Eles estavam com a chave e o capacete. Um deles que indicou onde estava a moto. A moto constava como roubada. Estavam a uma distancia de 15 minutos do local da moto e o deslocamento até o local durou cerca de 10 minutos. Reconheceu os réus em audiência e não os conhecia anteriormente.

A testemunha Bruno, policial militar, reconheceu os réus em audiência e não os conhecia anteriormente. Foram abordados a pé, um deles disse que foi guardar sua moto, uma Honda, a chave era de uma Yamaha. Eles disseram que a moto estava em Itaquá. Os réus foram abordados porque tinham as características passadas pelo Copom. Cada um deles estava com um capacete. Negaram participação no roubo. Eles disseram que iam andar com a moto apenas.

Desta forma, a prova colhida em juízo somente autoriza a condenação de João Vítor.

A vítima não reconheceu Gabriel em juízo, mas apenas João, e apontou um figurante como sendo o outro agente. Entretanto, imediatamente se recordou de João ao vê-lo no vídeo. Como o reconhecimento na delegacia foi feito somente com os dois agentes e não ratificado para Gabriel em juízo, a melhor solução é a absolvição deste, já que não haveria correlação entre a denúncia e a sentença até mesmo para um crime de receptação.

Os policiais ouvidos confirmam a prisão que a chave estava com eles, e a versão de que somente levaram a moto para Itaquá e receberiam por isso não foi comprovada por nenhum outro elemento. A vítima e os policiais não conheciam o acusado João e não teriam motivos para incriminá-lo injustamente.

A causa de aumento relativa ao emprego de arma foi comprovada pelos relatos da vítima que narra com certeza seu uso. Neste sentido, a jurisprudência tem admitido o reconhecimento da causa de aumento mesmo sem a apreensão da arma, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado que norteia o processo penal.

O concurso de agentes foi comprovado pela prova testemunhal colhida, dando conta da divisão de tarefas e consequente coautoria entre quatro agentes.

3- Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase (para João Vítor) aplico as penas no mínimo de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, considerando-se os critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal.

Reconheço a atenuante da menoridade (autos de qualificação de fls. 18/19), mas não as considero na dosimetria, porque estabelecidas reprimendas mínimas, não podendo tais circunstâncias conduzi-las a patamar inferior (súmula 231 do STJ).

Por fim, comprovada a causa de aumento alusiva ao emprego de arma, majoro as penas em 2/3, chegando-se ao montante de 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa. Na mesma oportunidade, reconhecido o concurso, majoro as penas em 1/3, chegando-se ao montante final de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa.

O regime inicial será o fechado, diante do montante e das circunstâncias do caso concreto: roubo com emprego de arma de fogo e superioridade numérica. Deixo de reconhecer a detração em face a notória inconstitucionalidade do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. A recente Lei nº 12.736/12, de duvidosa constitucionalidade, fere notoriamente diversos princípios consagrados na Carta Magna. Atenta contra a individualização da pena, na etapa executória, contra o Princípio do Juiz Natural, e contra a isonomia, ao tratar condenados iguais (com mesmas penas pela prática dos mesmos delitos) de forma desigual. Com efeito, o anseio pelo esvaziamento das superlotadas prisões ou a lentidão do aparato judiciário no que tange ao julgamento dos pleitos progressivos não autorizam procedimentos à míngua da Lei Maior, criados sem o menor compromisso com a ressocialização do condenado e muito menos com a segurança da sociedade, que terá de conviver com criminosos precocemente soltos.

João Vítor não poderá recorrer em liberdade, justificando-se a custódia preventiva como garantia de aplicação da lei penal, evitando-se o risco de fuga após condenação em regime fechado.

Recomende-se João na prisão em que se encontra.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA PARA GABRIEL.

4- Em face ao exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar JOÃO VITOR SANTOS RUAS, qualificado nos autos, às penas de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 2, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. ABSOLVO GABRIEL DA SILVA SANTOS, igualmente qualificado nos autos, da imputação pelo artigo 157, § 2, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, com base no art. 386, VII, do CPP.

P.R.I.C.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA